

1504398-91.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... MARTINS TEIXEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 180, caput (vítima Julie); artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, por duas vezes (vítimas Maria Honoria e João Sinval) e artigo 158, §1º (vítima Maria Honoria), todos os crimes c.c artigo 61, II, "j" e na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, em data incerta, mas no período ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504398-91.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504398-91.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2041491/2022 - DEL.SEC.5ª LESTE, 16990027 - DEL.SEC.5ª LESTE, 2041491 - DEL.SEC.5ª LESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS MARTINS TEIXEIRA DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

MATEUS MARTINS TEIXEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 180, caput (vítima Julie); artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, por duas vezes (vítimas Maria Honoria e João Sinval) e artigo 158, §1º (vítima Maria Honoria), todos os crimes c.c artigo 61, II, "j" e na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, em data incerta, mas no período compreendido entre os dias 21 de novembro de 2021 e 15 de dezembro de 2021, período de calamidade pública, local incerto, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com identidade de desígnios com ao menos outros três indivíduos não identificados, adquiriu e recebeu, em proveito comum, coisa que sabia ser produto de crime, o veículo I/Citroen C3, placas FGI-6603, de propriedade de Julie Kiku Nakashima. Consta, ainda, dos autos que, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta de 19h, na

Professor Gustavo Pires de Andrade, nº 859, casa c, Vila Prudente, nesta cidade e comarca, o agente supracitado, previamente ajustado e com identidade de desígnios com ao menos três indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 02 aparelhos celulares marca Samsung, sendo um deles de IMEI 353756083058131, 01 (um) telefone fixo, 01 (uma) chave reserva de veículo automotor, a quantia de US\$ 1.000,00 (mil dólares), 01 (um) cartão bancário Itaú, 01 (um) cartão das loja "Renner", além de 01 (um) carregador de notebook e 01 (um) carregador de teclado, todos de propriedade da vítima idosa Maria Honoria Pacheco.

Consta, ainda dos autos que, na mesma ocasião, ainda na residência situada no endereço supramencionado, nesta cidade e comarca, o agente supracitado, previamente ajustado e com identidade de desígnios com três indivíduos não identificados, constrangeram a vítima idosa Maria Honoria Pacheco, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com o intuito de obter para proveito comum indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa, consistente em lhes fornecerem a senha do cartão bancário.

Consta, ainda dos autos que, após os fatos acima narrados, na mesma rua supramencionada, nº 848, nesta cidade e comarca, o agente supracitado, previamente ajustado e com identidade de desígnios com ao menos três indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo VW/Voyage CL, placas CCF-9651, de propriedade da vítima idosa João Sinval de Azevedo.

Boletim de ocorrência às fls. 11/13 (temporária), 16/19 e 56/58 (vítima Maria Honoria), 24/27 (temporária), 46/49, 59/60 e 63/64 (vítima João Sinval), 61/62, 66/67 e 68/69 (vítima Julie), 94/95 (busca e apreensão Adega Torres), 106/107 (busca e apreensão Los Granfinos Outlet e Ramon); termo de declarações às fls. 28 (Maria Honoria), 50 (João Sinval), 101/102 (proprietário adega Torres) e 116/117 (proprietário Los Granfinos); auto de reconhecimento de objeto às fls. 29 (Maria Honoria); auto de reconhecimento fotográfico negativo à fl. 31 (Maria Honoria); auto de reconhecimento fotográfico positivo às fls. 103/105 (proprietário Adega Torres); termo de interrogatório à fl. 42/43; extratos de compras às fls. 52/55; relatório final às fls. 127/131

A denúncia foi recebida em 22 de maio de 2022 (fls. 163/165), o réu foi citado (fl. 206) e apresentou resposta à acusação (fl. 210).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Memoriais apresentados pelas partes às fls. 293/304 e 307/323.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Segundo apurado, quatro indivíduos abordaram a vítima Maria Honoria (idosa - 74 anos) e, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo, subtraindo diversos objetos de sua residência. Ainda, após se apossarem de seus cartões bancários crédito, a vítima foi obrigada a fornecer as senhas e, com essas informações, os criminosos realizaram algumas transações comerciais e compras, conforme extratos encartados às fls. 52/55.

Os indivíduos chegaram no local utilizando um automóvel Citroen cor preta, produto de furto ocorrido anteriormente, em 21/11/2021.

Durante a fuga o automóvel apresentou problema e foi abandonado pelos agentes que, em ato contínuo, abordaram outra vítima idosa, João Sinval, e lhe roubaram o veículo VW/Voyage de placasCCF9651, evadindo-se em rumo ignorado.

Iniciadas as investigações, em cumprimento de mandado de prisão temporária, expedido em desfavor de MATEUS em processo em que era suspeito por latrocínio, foram apreendidos em sua posse dois aparelhos celulares, ambos roubados, um deles pertencente a Maria Honorio, vítima no presente feito.

A ofendida foi ouvida apenas na fase policial, pois durante o curso do processo, mudou de residência e não foi mais encontrada. Naquela oportunidade, descreveu todo o evento e declarou que não tinha condições de reconhecer o réu porque todos os agentes usavam máscaras durante o crime. Reconheceu, por outro lado, o aparelho

telefônico que foi encontrado com o acusado.

João Sinval foi ouvido em juízo e também não reconheceu o acusado como um dos agentes criminosos. Declarou que a ação foi muito rápida, que todos usavam máscaras e que não visualizou a fisionomia de nenhum.

Em seu interrogatório judicial, MATEUS negou os roubos e a extorsão, confirmando apenas ter adquirido o aparelho celular de um conhecido da comunidade onde vive, sem ter certeza de sua origem.

Neste passo, o único ponto incontroverso nos autos é a posse pelo réu do telefone pertencente a Maria Honório.

Os demais elementos colhidos, a meu ver, são indícios de autoria, mas insuficientes para, por si só, subsidiar um édito condenatório.

Os policiais que participaram da investigação levantaram dados importantes, que, se confirmados sob o crivo do contraditório, certamente levariam à condenação.

Segundo relataram, o réu era investigado como suspeito de um latrocínio, cometido em 11/01/2022. Naquele caso, o carro da vítima havia sido abandonado na Vila Prudente, próximo à comunidade onde MATEUS reside e onde também foram abandonados os dois veículos objetos destes autos, o Citroen, utilizado pelos criminosos no roubo residencial de Maria Honorio, e o Voyage, pertencente a João Sinval.

Além disso, o cartão da vítima Maria Honório foi utilizado em dois estabelecimentos, localizados na mesma comunidade: Los Granfinos e Adega Torres.

O proprietário do primeiro foi ouvido em juízo e não soube informar quem foi o comprador para quem vendeu as mercadorias naquele dia. O proprietário do segundo, sr. Aparecido, foi encontrado apenas na fase extrajudicial e, perante a autoridade policial, afirmou que o réu MATEUS teria efetuado as compras.

Tal assertiva, contudo, não foi repetida sob o crivo do contraditório, pois a testemunha se mudou e não foi mais encontrada. Assim, o segundo elo que ligaria diretamente o réu aos roubos ora em comento, não foi confirmado em juízo.

Verifica-se que há, de fato, algumas coincidências envolvendo MATEUS, que foi réu confesso no latrocínio acima aludido, com os crimes apurados nestes autos.

Todavia, além de não ter havido o reconhecimento pessoal do acusado pelas vítimas, os demais elementos indicativos de sua participação não foram confirmados em juízo.

Como se sabe, não há dúvida de que os indícios servem como elemento de prova.

Porém, simples presunções não constituem indícios, quando dos fatos se podem tirar ilações diametralmente opostas, como no caso dos autos.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, entendo configurado apenas o delito de receptação, pela posse do aparelho de Maria Honorio, cuja aquisição em situação clandestina foi confirmada pelo réu em seu interrogatório.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, fixo a pena no mínimo legal.

Na segunda, atestada a dupla reincidência, nos processos 956491/16 e 1022328/15, aplico aumento de 1/4. Ainda nesta fase, reconheço a atenuante da confissão para reduzir a reprimenda em 1/6, ressaltando que não houve compensação integral com a agravante porque a reincidência é dupla. Não reconheço a agravante da calamidade pública por entender que não está vinculada à conduta imputada ao réu.

Não há causas a reconhecer na terceira fase.

Em vista das reincidências, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Tratando-se de réu que ostenta diversas condenações anteriores, deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, por entender que os requisitos objetivos e subjetivos da progressão prisional dependem da análise de informações que somente o juízo da execução criminal detém.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MATEUS MARTINS TEIXEIRA DA SILVA ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo, por incurso no artigo 180 do Código Penal, e para ABSOLVÊ-LO do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, e artigo 158, §§ 1º, todos cc artigo 61, II, j, e na forma do artigo 69 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). O Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento "de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF - HC 89.824/MS, 1.^a Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 28/08/08). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitivo (capítulo V, itens 30 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA